

통 보

일 련 번 호 '19 경영지침 - 01

제 목 ○●제한 사유 미흡

소 관 부 서 ♣♣♣♣처 ♠♠♠♠부

관 계 부 서

내 용

♣♣♣♣처 ♠♠♠♠부는 「▼▼규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 ○●업무를 담당하고 있으며, 관련 법령, 정부 지침 등을 준수하여 ○●업무가 수행될 수 있도록 지속적으로 유관제도 및 규정을 관리하여야 한다.

○●은 회사에 기여한 공적이 현저한 사원 또는 해당부서에 상을 수여하여 직원의 사기를 증진시킴으로써 회사발전을 도모하려는 인사관리 제도이다. 이러한 취지에 입각하여 공사 「■▣규정」 제45조1)는 ○●의 사유를 기술하고 있다.

다만, 객관적 ○●사유가 존재하는 경우라 하더라도 ○●의 취지를 훼손할 우려가 있는 별도의 사정이 있는 때에는 그 제한을 둘 수 있으며, 「★★규정」 제6조 단서 및 각 호2)는 이와 같은 제한사유를 열거하고 있다.

1) ■▣규정 제45조(○●) 직원으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 이를 ○●할 수 있다.

1. 공사발전에 기여한 공로가 지대한 자
2. 복무신조에 따라 직무를 성실히 수행하여 타직원의 모범이 되는 자
3. 공사업무에 유익한 발명 또는 고안을 하였거나 사무능률 향상에 크게 기여한 자
4. 기타 공사의 발전과 이익에 크게 기여한 자

2) ★★규정 제6조(○●대상) 직원으로서 ■▣규정 제45조 각호의 1에 해당하는 경우에는 이를 ○●한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 ○●을 제한하여야 한다.

1. ○●의뢰일 기준 1년 이내에 징계처분을 받은 자
2. 징계절차가 진행 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자
3. 수사 중이거나 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 자
4. 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받고 ○●의뢰일 기준 3년이 경과하지 않은 자

「○○○○·○○○○○○의 ○○○에 관한 지침」³⁾(이하 “◆◆지침”이라 한다)은 제25조(●● 제한)를 통해 공기업·준정부기관이 준수하여야 할 ●● 제한 사유를 명시하고 있다.⁴⁾ 동 조항 1호에 따르면 공기업의 장은 직원 등이 ㉠㉠㉠㉠처분⁵⁾을 받은 경우에도 ●●을 제한하도록 규정을 두어야 한다.

그러나, 공사의 ★★규정은 “●●의퇴일 기준 1년 이내에 징계처분을 받은 자”의 경우 등을 ●●제한 사유로 두고 있으나, ㉠㉠㉠㉠처분을 받은 직원에 대한 ●●을 제한하고 있지 않다.

◆◆지침은 비위행위 등으로 ㉠㉠㉠㉠처분을 받은 자에 대한 ●●은 사회 통념에 부합하지 않는다는 고려에 기반하여 ●●제한 사유를 정한 것이며, ●●제도 운영부서인 ♡♡♡♡부는 이를 준수하여 관련제도를 정비하여야 한다⁶⁾

다만, 동 지침은 ㉠㉠㉠㉠처분을 받은 직원에 대한 ●●제한 기간에 대하여 구체적인 기준을 정하고 있지 않으므로, 지침의 취지를 감안하여 적정한 기간 동안 ●●을 제한하도록 관련규정을 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

- ♣♣♣♣처 ♡♡♡♡부는 ㉠㉠㉠㉠처분을 받은 직원에 대하여 적정한 기간 동안 ●●을 제한하도록 관련규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)

3) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조(경영지침)에 따라 2018.3.8. 제정된 지침으로, 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 등 폐지된 8개 지침의 규정사항들을 포괄하고 있다.

4) 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 제25조(●● 제한) 공기업·준정부기관의 장은 직원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 ●●을 제한하는 규정을 두어야 한다.

1. 징계 또는 ㉠㉠㉠㉠처분을 받은 사람
2. 징계절차 진행 중인 사람 또는 형사사건으로 기소 중인 사람
3. 재직 중 벌금형이상의 형사처벌을 받은 사람
4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 사람

5) 인사혁신처가 발간한 공무원징계사례집 「반듯한 공무원, 신뢰받는 정부」에 따르면, ㉠㉠㉠㉠란 징계양정 상 견책에 해당되나 감경대상 공적이 있거나 혐의자의 비위행위가 성실·능동적 업무처리과정에서 발생한 과실에 해당하여 감경한 것으로 법률상의 징계처분은 아니나, 1년동안 인사기록카드에 등재됨으로써 그 기간 동안 표창 대상자에서 제외되는 등 사실상 징계에 준하는 불이익이 따르는 행정처분이다.

6) 한국석유공사 「인사관리규정」 제43조(●●의 제한)은 “징계 또는 ㉠㉠㉠ 처분을 받은 날로부터 1년이 경과하지 않은 자”는 ●● 추천에서 제외한다고 규정하고 있다. 또한, 한국전력공사는 「인사관리규정」 제87조(●●의 제한)에 “경고 처분을 받고 6개월을 경과하지 아니한 자”는 ●●을 제한할 수 있음을 규정하고 있다.